

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3962

הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית במועצת הרשות), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 4א בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960¹, בסעיף 4א(א1), האמור בו יסומן כפסקה (1) ואחריה יבוא :

"(2) לא מכהן במועצה, כנציג הממשלה כאמור בסעיף קטן (א1) עד (7), חבר שהוא בן האוכלוסייה החרדית, תמנה הממשלה למועצה חבר, נוסף על נציגי הממשלה כאמור באותו סעיף קטן, שהוא נציג השר לשוויון חברתי, מקרב עובדי משרדו, הנמנה עם בני האוכלוסייה החרדית; לענין זה, "בן האוכלוסייה החרדית" – כהגדרתו בסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959²."

דברי הסבר

מועצת רשות מקרקעי ישראל (להלן – מועצת הרשות) היא גוף ציבורי בעל עוצמה וחשיבות ייחודיים בכל הקשור להקצאת משאבי קרקע יקרי ערך ולשיווקם. בין תפקידי הרשות כפי שנקבע בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960, נמנות המטרות הבאות : הקצאת קרקעות למטרות מגורים, דיור בהישג יד, דיור ציבורי, תעסוקה, שטחים פתוחים ולמטרות אחרות, במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צרכי המשק, החברה והסביבה, לרבות צרכים עתידיים.

בחוק נקבעה חובת ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במועצת הרשות מתוך הבנה שיש חשיבות בייצוג כלל האוכלוסיות, ובפרט אוכלוסיות שיש לצרכי הדיור שלהן מאפיינים ייחודיים וייצוגן במועצת הרשות קריטי לניהול נכון של משאבי הרשות ולמניעת הפליה. לפיכך מוצע כי בדומה לחובה הקבועה בחוק לייצוג מקרב האוכלוסייה הערבית, תיקבע חובת ייצוג הולם במועצת הרשות גם לבני האוכלוסייה החרדית. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ/25/1633).

הצעת החוק זהה לפ/25/1633 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.